

NOR RELA BT HAMZAH
lwn
MUSTAPA KAMAL B. MOHD NASIR

[Mahkamah Rayuan Syariah Shah Alam Di Selangor, YAA Tn. Hj. Mohd Amran Bin Hj. Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Hj. Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel), YA Tn Hj. Othman bin Ibrahim (Panel), Pada 9 Disember 2020 bersamaan 23 Rabiulakhir 1441H]

Kes rayuan No. 10000-016-0009-2018

Pegum Syarie Perayu: Tn. Ahmad Nazib bin Johari & Noor Azlina bt Che Hasan daripada Tetuan Ahmad Nazib & Associates.

Pegum Syarie Responden: Tn. Wan Ahmad Dzaffran bin Wan Kamaruddin daripada Tetuan Khamdan & Co

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Perayu dan Responden telah membuat rayuan kes kepada Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor terhadap keputusan Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam di Selangor dalam kes Mal Saman No: 10300-016-0220-2015 bertarikh 15/1/2018 yang antaranya menyatakan seperti berikut;

- a) Mahkamah meluluskan permohonan Plaintiff (Perayu);
- b) Mahkamah memerintahkan Defendan membayar mutaah kepada Plaintiff sebanyak RM 56,000.00;
- c) Kos guaman ditanggung masing-masing.

[2] Perayu telah memfailkan Notis Rayuannya pada 26/1/2018 dengan membuat rayuan terhadap sebahagian keputusan/perintah tersebut. Responden kemudiannya turut memfailkan rayuan balas melalui Notis Rayuan Balas pada 1/2/2018 dan menyatakan merayu terhadap sebahagian keputusan/perintah tersebut juga.

[3] Perayu kemudiannya telah memfailkan alasan-alasan rayuannya pada 26/2/2018 dan menyatakan alasan rayuannya seperti berikut;

- i. YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi hukum syarak dan undang-undang dalam membuat penilaian yang sewajarnya berhubung perintah pembayaran mutaah sebanyak RM56,000.00;
- ii. YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi hukum syarak dan undang-undang dalam mengambil kira kemampuan pihak Responden/Defendan.

FAKTA KES

[4] Perayu dan Responden telah berkahwin pada 24 Mac 1984 di Amerika Syarikat dan telah bercerai secara fasakh pada 15 Januari 2014 di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Hulu Langat di Selangor.

[5] Sepanjang tempoh perkahwinan, Perayu tidak pernah disabitkan oleh mana-mana mahkamah syariah sebagai seorang isteri yang nusyuz. Hasil perkahwinan, kedua-dua mereka telah dikurniakan lima orang anak.

[2] Perayu telah memfailkan Notis Rayuannya pada 26/1/2018 dengan membuat rayuan terhadap sebahagian keputusan/perintah tersebut. Responden kemudiannya turut memfailkan rayuan balas melalui Notis Rayuan Balas pada 1/2/2018 dan menyatakan merayu terhadap sebahagian keputusan/perintah tersebut juga.

[3] Perayu kemudiannya telah memfailkan alasan-alasan rayuannya pada 26/2/2018 dan menyatakan alasan rayuannya seperti berikut;

- i. YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi hukum syarak dan undang-undang dalam membuat penilaian yang sewajarnya berhubung perintah pembayaran mutaah sebanyak RM56,000.00;
- ii. YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi hukum syarak dan undang-undang dalam mengambil kira kemampuan pihak Responden/Defendan.

FAKTA KES

[4] Perayu dan Responden telah berkahwin pada 24 Mac 1984 di Amerika Syarikat dan telah bercerai secara fasakh pada 15 Januari 2014 di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Hulu Langat di Selangor.

[5] Sepanjang tempoh perkahwinan, Perayu tidak pernah disabitkan oleh mana-mana mahkamah syariah sebagai seorang isteri yang nusyuz. Hasil perkahwinan, kedua-dua mereka telah dikurniakan lima orang anak.

[6] Pada 26 Mei 2015, Perayu sebagai Plaintiff telah memfailkan tuntutan mutaah sebanyak RM 1,000,000.00 di Mahkamah Tinggi Syariah melalui saman No.: 14300-016-0220-2015 terhadap Responden.

[7] Sepanjang perbicaraan, Yang Arif Hakim Bicara telah mendengar keterangan Perayu (Plaintif), seorang saksinya dan keterangan Responden (Defendan).

[8] Setelah Mahkamah berpuashati dengan prosiding perbicaraan dan penghujahan pihak-pihak dihadapannya, maka pada 15/1/2018 Yang Arif Hakim Bicara telah memerintahkan pihak-pihak sebagaimana di para 1 di atas.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH SELANGOR

[9] Bagi maksud Rayuan ini, kami telah meneliti penghujahan bertulis pihak-pihak berserta ikatan otoriti masing-masing yang telah difailkan ke Mahkamah Rayuan Syariah ini.

[10] Di dalam kes ini tidak timbul sebarang pertikaian antara Perayu dan Responden tentang kelayakan Perayu untuk menerima bayaran mut'ah daripada Responden selepas bercerai.

[11] Kami mendapati rayuan pihak-pihak adalah terhadap kadar mutaah yang telah diputuskan oleh Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam Selangor. Perayu dalam alasan rayuan dan hujahan bertulis menyatakan bahawa bayaran mutaah sebanyak RM 56,000.00 adalah terlalu rendah dan tidak munasabah. Responden pula menyatakan dalam alasan rayuan dan

penghujahannya bahawa RM 56,000.00 itu terlalu tinggi dan tidak munasabah dengan kemampuannya.

[12] Berdasarkan hukum syara', apabila melibatkan pertikaian berkenaan amaun, maka isu sebagaimana di ataslah yang perlu diputuskan. Kami dengan hormatnya merujuk kepada pandangan Imam al-Syarbini al-Khatib dalam kitab مغني المحتاج Edisi Pertama [1997] Terbitan دار المعرفة Lubnan, Jilid 3 hlm. 318-319 menyebutkan:-

ثم إن تراضيا على شيء فذاك ، (فإن تنازعا) في قدرها (قدرها القاضي بنظره) أي اجتهاده بحسب ما يليق بالحال (معتبرا حالهما) من يسار الزوج وإعساره ونسبها وصفاتها لقوله تعالى : (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) (وللمطلقات متاع بالمعروف) .

Terjemahan: “Kemudian sekiranya kedua-dua suami isteri tidak bersepakat mengenai amaun mut’ah, maka hakim hendaklah menentukan kadarnya melalui ijtihadnya mengikut apa sesuai pada ketika itu (ketika bercerai) dengan mengambil kira hal keadaan kedua-dua suami dan isteri dari segi susah atau senang suami serta nasab isteri dan sifat-sifatnya berdasarkan firman Allah Taala yang bermaksud [“hendaklah kamu memberikan mut’ah kepada mereka (isteri-isteri), iaitu ke atas suami yang kaya mengikut kadarnya (yang sesuai dengan kekayaan) dan ke atas suami yang miskin mengikut kadarnya (yang sesuai dengan kesempitannya” Surah al-Baqarah : 236] dan berdasarkan firman Allah Taala yang bermaksud [Dan bagi isteri-isteri yang diceraikan hendaklah diberikan mutaah kepadanya dengan cara yang baik.” Al-Baqarah : 241]

[13] Bagi menentukan kadar mutaah, mahkamah dipandu oleh ayat 236 Surah al-Baqarah yang menyatakan bahawa “Hendaklah kamu memberi mut ‘ah (saguhati) kepada mereka (yang diceraikan) iaitu suami yang senang menurut kemampuannya dan suami yang susah pula menurut kemampuannya sebagai pemberian saguhati menurut yang patut”.

[14] Berdasarkan ayat tersebut, dalam menentukan kadar mutaah mahkamah hendaklah berdasarkan imbangan antara kemampuan suami ketika berlakunya perceraian dan kedudukan isteri ketika itu. Persoalan sama ada mutaah itu hendaklah tidak kurang daripada 30 dirham adalah perkara ijtihadiah dan lagi pun ianya hanya dihukumkan sunat sahaja dikalangan sebahagian fukaha dan mahkamah boleh menjadikannya sebagai panduan namun tidak terikat dengannya. Oleh yang demikian, mahkamah boleh menentukan suatu kadar mutaah sama ada kurang daripada 30 dirham atau pun lebih daripada 30 dirham itu.

[15] Kami berpendapat bahawa prinsip yang digariskan oleh undang-undang dibawah seksyen 58 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 dan ayat 236 Surah al-Baqarah adalah;

- a) *Jumlah yang berpatutan; dan*
- b) *dalam lingkungan kemampuan suami (wajar).*

Seperti mana yang telah diputuskan dalam kes *Sapie bin muda lwn. Adnan Hawa bt Mohamad*, JH 40 Bhg 1 hlm 137, kes *Ida Hidayanti binti Taufiq lwn. Ahmad Shukri bin Kassim*, JH 18 (2) hlm 259, kes *Dato' Sri Mahmud Abu Bekir Taib lwn. Shahnaz bin Majid*, kes *Rayuan No. 14000-016-0017-2016*, kes *Zaharah bt Alias lwn. Jen (B) Tan Sri Dato' Zain Hashim [1432]* JH 32 (2, kes *Faridah binti Sulaiman lwn. Mohd Noh bin Othman* JH (1426H) jld. XIX, Bah 1, kes *Noor Aisyah binti Abdul Karim lwn. Kamaruddin Rahmat [2015]* JH 42 Bhg.1 dan kes *Suraiya binti M. Shafie lwn. Abd Shukor bin Mohd Hashim [2009]* 3 LNS 7 hlm. 20.

[16] **Dalam kitab I'anah al-Talibin, juzuk 3, muka surat 595** telah menyatakan kriteria-kriteria yang perlu diambilkira dalam menentukan kadar mut'ah oleh Hakim. Nas tersebut berbunyi:

فإن تنازعا قدرها القاضي بقدر حالهما من يساره وإعساره ونسبها وصفتها -

Yang bermaksud: “*Sekiranya berlaku perselisihan mengenai kadar mutaah yang patut dibayar oleh suami kepada isterinya, maka hakim hendaklah bertindak sebagai penentu kadar mutaah itu berdasarkan kriteria-kriteria berikut, kesenangan suami, kesusahan suami, keturunan isteri dan sifat isteri itu*”.

[17] Menurut nas di dalam **Kitab Qalyubi wa Umairah, Juzu’ 3 di dalaman 290-292** yang berbunyi:

فإن تنازعا قدرها القاضي بنظره أى إجهاده معتبرا حالهما أى يسار الزوج وإعساره ونسب
الزوجة وصفاتها

Maksudnya: *jika bertelingkah, Kadi akan takdirkan mengikut pandangan dan ijtihad dengan mengambil kira kedua suami isteri senang susah isteri, senang susah suami dan keturunan isteri dan sifatnya.*

[18] Berdasarkan prinsip tersebut, maka Mahkamah dalam menentukan sesuatu kadar mutaah yang wajar dan patut, maka mahkamah perlu menilai atau mentaksirkan sebanyak manakah bayaran mutaah (saguhati) yang wajar diterima oleh isteri akibat dari perceraian yang berlaku dan kemudiannya hendaklah mentaksirkan adakah bayaran itu patut dibayar oleh suami dengan melihat kepada kemampuannya. Mahkamah tidak boleh melihat kepada kemampuan suami semata-mata atau sebaliknya, namun hendaklah melihat kepada imbangan kedua-duanya kerana ianya adalah suatu bayaran saguhati yang wajib. Oleh itu, sesuatu bayaran saguhati hendaklah ditentukan berdasarkan “*kadar yang wajar/munasabah*” dan “*kemampuan orang yang dikehendaki membayarnya*”.

[19] Bagi menentukan kadar yang wajar/munasabah, mahkamah hendaklah terlebih dahulu melihat kepada faktor-faktor dipihak isteri yang antara lainny adalah;

- a) Status isteri termasuklah pekerjaan dan kedudukan isteri;
- b) Keturunan dan sifat Isteri;
- c) Kesan terhadap isteri akibat dari perceraian;

[20] Setelah Mahkamah menilai kadar yang wajar/munasabah yang perlu dibayar kepada isteri, Mahkamah hendaklah pula melihat kepada kemampuan suami untuk membayarnya berdasarkan antaranya;

- a) Kemampuan suami yang ditaksirkan dari pendapatan;
- b) harta milikan suami; dan
- c) Tanggungan wajib dan perlu bagi suami;

[21] Setelah menilai faktor-faktor dari kedua-dua pihak tersebut, baharulah mahkamah menentukan berapakah kadar bayaran mutaah atau saguhati yang wajar dan patut diberikan oleh suami kepada bekas isteri.

[22] Untuk itu, berdasarkan penelitian kami terhadap Rekod Rayuan dan Alasan Penghakiman, kami mendapati, Yang Arif Hakim Bicara telah membuat keputusan berdasarkan kepada fakta-fakta dapatannya yang antara lainny adalah seperti berikut;

- a) Status Perayu yang dilihat kepada;
 - i) Perayu merupakan seorang graduan yang dalam ijazah pertama dalam Pentadbiran Perniagaan pada tahun 1984 dan mendapat keputusan yang cemerlang dalam Sarjana Ekonomi Perniagaan daripada Universiti Ohio;

- ii) Perayu pernah bekerja di RHB Bank dan kemudian bekerja di Syarikat Respoden iaitu AST Cargo berpendapatan sebanyak RM 4,500.00 sebulan; dan
 - iii) Bapa Perayu adalah pesara polis. Perayu berasal dan mempunyai latar belakang keluarga dan kehidupan yang sederhana sahaja dan bukan daripada kalangan keluarga yang kaya raya. (rujuk perenggan no. 38 halaman 420 rekod rayuan)
- b) Pengorbanan Perayu sebagai seorang isteri dan ibu kepada lima (5) orang anak mereka serta tempoh perkahwinan Perayu dan Responden selama 30 tahun serta kesengsaraan yang dialami oleh Perayu semasa hidup bersama dengan Defendan.
- c) Perayu tidak pernah diisytiharkan sebagai nusyuz adalah layak untuk menerima mut'ah.
- d) Responden bekerja sebagai Pengarah Urusan AST Logistik Sdn Bhd dengan menerima pendapatan sebanyak RM6,500. Keadaan kemampuan Responden semasa bercerai dengan Perayu adalah bukan dikategorikan sebagai jutawan/mewah tetapi seorang yang kehidupannya seorang yang kaya/senang. (rujuk perenggan no. 29 halaman 418 rekod rayuan)

[23] Seterusnya, bagi menyokong rayuan pihak-pihak di hadapan kami, kami mendapati, alasan dan hujahan utama yang dikemukakan oleh peguam masing-masing adalah bahawa Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta ketika memutuskan/memerintahkan Responden membayar RM56,000.00 kepada Perayu sebagai bayaran mutaah.

[24] Dalam menimbangkan hujah peguam dari kedua-dua pihak ini, kami tegaskan bahawa, adalah menjadi prinsip undang-undang yang mantap bahawa

berkenaan rayuan yang membangkitkan persoalan fakta, Mahkamah Rayuan pada amnya enggan mengganggu dapatan fakta oleh hakim bicara kerana sebagai pembicara fakta, hakim bicara mempunyai kelebihan audio-visual. Walau bagaimanapun, adalah terbuka kepada Mahkamah Rayuan untuk campur tangan dalam dapatan yang dibuat oleh hakim bicara sekiranya dapatan tersebut tidak disokong oleh keterangan atau keputusan tersebut bercanggah dengan berat keterangan atau tiada pertimbangan kehakiman yang betul atau terdapat salah arah undang-undang atau Mahkamah bicara telah secara asasnya tersalah arah (sila lihat *Davendar Singh a/l Sher Singh v Public Prosecutor* [2012] 3 AMR 489, *Dato' Seri Anwar Ibrahim v Public Prosecutor & Anor appeal* [2004] 3 CLJ 737 dan *Magendran Mohan v PP* [2011] 1 CLJ 805).

[25] Dalam hubungan ini, autoriti yang ingin kami rujuk adalah kes *Dato' Seri Anwar bin Ibrahim v Public Prosecutor and Another Appeal* [2004] 3 MLJ 405 di mana Abdul Hamid Mohamad HMP (YAA pada masa itu) sewaktu menyampaikan penghakiman Mahkamah Persekutuan telah berkata:-

“Clearly, an appellate court does not and should not put a brake and not going any further the moment it sees that the trial judge says that that is a finding his findings of facts. It should go further and examine the evidence and the circumstances under which that finding is made to see whether, to borrow the words of HT Ong (CJ (Malaya)) in Herchun Singh’s case ‘there are substantial and compelling reasons for disagreeing with the findings’. Otherwise, no judgment would ever be reversed on question of fact and the provision of s 87 CJA 1964 that an appeal may lie not only on a question of law but also on a question of fact or on a question of mixed fact and law would be meaningless.”

[26] Kami dapati YA Hakim Bicara juga tidak tersalah arah dirinya dan tidak melakukan apa-apa kekhilafan dalam membuat keputusan yang dirayu ini. Selaras dengan prinsip yang kini telah mantap dan utuh, hakim bicara, sebagai

hakim penentu fakta, berada dalam kedudukan yang terbaik dalam membuat dapatan berdasarkan penilaian ke atas keterangan dan kredibiliti saksi.

[27] Hakim bicara dengan jelas telah mempercayai keterangan pihak-pihak dan saksi dihadapannya. Beliau berhak memutuskan sedemikian dan kami, di peringkat ini, tidak seharusnya mengganggu dapatan fakta tersebut melainkan dapat ditunjukkan Yang Arif Hakim Bicara telah tersalah arah dan telah melakukan kekhilafan yang mewajarkan campur tangan kami. Kami dapati tidak adanya kekhilafan tersebut dilakukan oleh Yang Arif Hakim Bicara.

[28] Akhir kalam, kami dengan ini sebulat suara menolak rayuan dari kedua-dua belah pihak. Kami berpendapat keputusan Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam Selangor yang memerintahkan Responden membayar mutaah atau suguhati kepada Perayu sebanyak RM 56,000.00 adalah betul dari segi prinsipnya, undang-undang dan hukum Syarak. Dengan itu, keputusan/perintah yang diputuskan oleh hakim bicara disahkan dan dikekalkan

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Rayuan Perayu, Notis Rayuan Balas Responden, Alasan-Alasan Rayuan Pihak-pihak, Rekod Rayuan dan Hujah Bertulis Pihak-pihak, MAKA kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

- 1] Rayuan Perayu dan Rayuan Balas Responden ditolak;
- 2] Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Selangor kes Saman Mal No.: 10300-016-0220-2015 bertarikh 15/1/2018 dikekalkan.

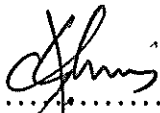
Di baca dan ditandatangani oleh:-

- 
.....
1. **YAA TN. HJ. MOHD AMRAN BIN HJ. MAT ZAIN**
Pengerusi,
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
.....
2. **YA DATO' HJ. MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
.....
3. **YA TN HJ. OTHMAN BIN IBRAHIM**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor